

경고요구

제 목 겸직활동 부적정

소 관 부 서(기관) ☆☆☆☆처

조 치 부 서(기관) ●●●처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한)¹⁾에 따라 겸직 활동에 대한 사전허가 제도²⁾를 운영하고 있다.

2. 판단 기준

공사 「겸직 및 외부장의 허가기준」에 따르면 계속적인 재산상의 이득을 취하는 행위를 영리업무로 정의하여 이를 금지하고 있고, 사전에 허가받아 할 수 있는 활동을 별도로 명시하고 있다.

직원이 겸직활동을 하고자 할 경우 사전에 허가를 받도록 한 것은 ‘직무능률을 떨어뜨릴 우려가 있는 직무에 종사’ 등 관련 법령에서 정한 금지사항³⁾을 위반하는 것을 방지하기 위함이다.

1) 「공공기관의 운영에 관한 법률 시행령」 제25조(임직원의 겸직제한) 법 제37조 제3항에 따른 영리를 목적으로 하는 업무의 범위에 대하여는 「국가공무원 복무규정」 제25조의 규정을 준용한다.

2) 감사일 기준 관련 문서는 ■■■처-XXX(20XX. XX. XX.)이고, 현재는 ■■■처-XXXX(20XX. XX. XX.)임.

3) 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지) 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체(私企業體)의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자
4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

따라서 공사 임직원은 겸직활동을 하게 되는 경우에는 사전에 겸직허가를 요청하여 승인을 받아야 하고, 관련 법령 등에서 금지하는 영리를 목적으로 하는 업무를 하여서는 아니된다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆☆☆처 ○급 ○○○은 사전에 겸직허가를 받지 않고 [표]와 같이 통신판매업 사업자 등록 후 인터넷 쇼핑몰을 개설하여 영업활동을 한 것으로 확인되었다.

[표] 겸직활동 세부내역

업 종	영업내용	영업기간	매출규모
통신판매업	☒☒☒☒	20XX. XX. XX. 부터 20XX. XX. XX. 까지 ⁴⁾	□□□ 정도

자료 : 감사자료 재구성

게다가 위 사람이 운영한 ☒☒☒☒ 사업은 고객응대가 실시간⁵⁾으로 이루어지는 것으로 근무시간 중 직무능률 저하가 우려되어 겸직허가 승인대상으로 보기 어렵다.

관련자 의견 ☆☆☆☆처 ○급 ○○○은 감사결과를 수용하였고 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○처장은

겸직허가를 받지 않고 통신판매업 영업활동을 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조 (경고 및 주의)에 따라 『**경고 처분**』 하시기 바랍니다.(경고)

4) 감사실에서 내용을 확인한 즉시 해당 ☒☒☒☒를 탈퇴하여 영업활동을 중단하였으며 20XX. XX. XX.자로 폐업함.

5) 대상자가 운영한 ☒☒☒☒를 확인한 결과 고객응대 시간을 평일 YY시부터 YY시까지로 기재하고 있었음.